



PUTUSAN
Nomor 3490 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADE MAHENDRA SIREGAR, selaku Direktur CV Usaha Bersama Mandiri Batam, bertempat tinggal di Jalan Kerapu Bintang Industri, Blok B, Nomor 22 (MCP), Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yanto, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sudirman, Komp. Ruko Alexandria, Blok B8, Nomor 15, Lantai 2, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ELLY, bertempat tinggal di Tanjung Sengkuang, RT 02, RW 011, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek usaha kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp753.355.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:

Bahwa Penggugat tidak dapat menjalankan objek usaha bongkar muat tersebut sejak tanggal 2 Desember 2021 hingga diajukan gugatan ini (3 bulan), apabila usaha itu dijalankan maka akan mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp217.785.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut berdasarkan tagihan *invoice* ke *customer*, sebagaimana dalam dalil gugatan angka lima belas (15) yang ditagih tanggal 2 Desember 2021, sehingga kerugian materiil Penggugat sebanyak Rp653.355.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengambil dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Penggugat karena terhalang memanfaatkan segala potensi objek sengketa, perasaan takut, was-was dan tidak tenang, karena kekhawatiran Penggugat atas objek usaha milik Penggugat yang dinilai dengan uang setara dan patut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan cacat (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm., tanggal 5 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Riau telah memberikan Putusan Nomor 219/PDT/2022/PT PBR., tanggal 20 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm, sekedar mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menyerahkan kepada Terbanding semula Penggugat pekerjaan Jasa Bongkar Muat usaha CV Usaha Bersama Mulia di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola Pembanding semula Tergugat menggunakan CV Usaha Bersama Mandiri Batam;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 5.23.88/AKTA/PDT/2023/PN Btm *juncto* Nomor 219/PDT/2022/PT PBR *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 5 Oktober 2022, dalam Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 219/PDT/2022/PT PBR tertanggal 20 Desember 2022;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah sepakat untuk menyerahkan seluruh usaha bongkar muat yang berada di wilayah Batu Ampar kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 5 Oktober 2022, dalam Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 219/PDT/2022/PT PBR tertanggal 20 Desember 2022;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah sepakat untuk menyerahkan seluruh usaha bongkar muat yang berada di wilayah Batu Ampar kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2023



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri sah Joni Muhammad Siregar (almarhum) sebagai pemilik usaha bongkar muat yang bernama CV Usaha Bersama Mandiri yang berganti nama menjadi CV Usaha Bersama Mulia ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dengan cara mengambil alih usaha bongkar muat milik Penggugat yang dibangun bersama almarhum suaminya adalah tanpa alas hak, maka Tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena usaha tersebut milik bersama Penggugat dengan almarhum suaminya, maka Penggugat yang paling berhak atas usaha tersebut, sehingga tepat untuk mengembalikan usaha tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADE MAHENDRA SIREGAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADE MAHENDRA SIREGAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2023